

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1036/2531

บริษัทธนาคารเอเซีย จำกัด

โจทก์

นางสาวสุวดี ศรีสกุลสุรินทร์ กับพวก

จำเลย

นางสาวสุวดี ศรีสกุลสุรินทร์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีมูลพอที่จะให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และให้ศาลชั้นต้นยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 75)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 572,794.48 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงิน 500,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ แต่ให้คิดดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง (วันที่ 1 มีนาคม 2528) ได้ไม่เกิน 33,801.37 บาท หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้บังคับเอาจากทรัพย์สินจำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73,72)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยศาลชั้นต้นได้
ตีราคาทรัพย์สินที่จำนองแล้ว ปรากฏว่าพอชำระหนี้แก่โจทก์ (อันดับ 46,65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง ถ้าไม่พอชำระต้นเงิน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 4 ปีก็ให้จำเลยที่ 1 หา
ประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง ถ้าไม่พอชำระต้นเงิน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 4 ปีก็ให้จำเลยที่ 1 หา
ประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ